

1500022-20.2021.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... de denúncias informais acerca do tráfico de drogas no local, fizeram campanhas com o fito de apurar a veracidade dos fatos. Perceberam, no decorrer das diligências, uma intensa movimentação de pessoas e até conseguiram observar alguns pés de maconha no quintal da residência. Com isso, obtiveram autorização judicial para a entrada no domicílio do acusado e puderam constatar a presença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

Proc. nº 1500022-20.2021.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500022-20.2021.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3002025/2021 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 15562872 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS FRANCISCO ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

JONAS FRANCISCO ROSA, qualificado a fl. 03, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06 porque, segundo reporta a inicial acusatória, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 12h30min, na Rua Claudomiro Ferreira Campanhã, 145, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito, para consumo pessoal, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 5,76g (cinco gramas e setenta e seis centigramas), sem autorização legal (fls. 36/37).

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Não há dúvidas quanto à existência material do delito, comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 1/2, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 7/8, laudo pericial de fls. 10/13, bem assim pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, da mesma sorte, é inconteste.

Os investigadores de polícia Alex Ruiz Francisco e Luciano Minato de Alencar foram uníssomos em informar que após terem sido informados através de denúncias informais

acerca do tráfico de drogas no local, fizeram campanhas com o fito de apurar a veracidade dos fatos. Perceberam, no decorrer das diligências, uma intensa movimentação de pessoas e até conseguiram observar alguns pés de maconha no quintal da residência. Com isso, obtiveram autorização judicial para a entrada no domicílio do acusado e puderam constatar a presença de pequenas quantias de maconha, além de papéis destinados a enrolar a droga. Encontraram, também, no quarto do filho de Jonas, um simulacro de arma de fogo. Ao ser questionado sobre os pés de maconha, respondeu que haviam sido cortados.

O réu, por sua vez, confessou a propriedade das drogas e informou ser usuário deste entorpecente, mas negou a prática do tráfico.

Conforme é possível concluir, os fatos foram corroborados pela palavra harmônica e coerente dos policiais civis que participaram das investigações e diligências na residência do réu. Afirmaram que as suspeitas foram confirmadas com a apreensão de pequena quantidade de maconha, além de papéis destinados a enrolar os entorpecentes, o que evidencia a ocorrência do crime tipificado no artigo 28, "caput", da Lei de Drogas.

Ademais, o acusado assumiu que, de fato, era viciado em maconha.

Observo, por fim, que o fato descrito na denúncia é crime, não tendo havido abolitio criminis. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma sistemática, nesses termos: A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não perdeu seu caráter criminoso (AI 741.072 AgR/RJ, 1ª T, rel. Min. Dias Tóffoli, J.22-2-2011).

Também não há que se falar em insignificância, até porque, caso se tratasse de quantia maior ou de grande porte, poder-se-ia até mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Deixo também de suspender o andamento do processo, a despeito de haver questionamentos acerca da constitucionalidade do dispositivo, à falta de amparo legal e de decisão nesse sentido das Cortes Superiores.

Reconhecida a prática da infração penal, passo à dosimetria da pena.

Pela sistemática legal de recente vigência, não há que pensar em fixação de pena privativa de liberdade para o crime em tela (artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06).

O réu é reincidente (fls. 22/23 – proc. nº 3280-64.2011). Por essa razão, entendo que a pena de advertência é inadequada para dissuadi-lo da empreitada criminosa, sendo mais adequada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses. Tal reprimenda satisfaz à necessidade de prevenção e repressão da conduta, sem implicar em reprimenda excessiva, levando em conta a inexistência de outras circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado JONAS FRANCISCO ROSA como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses. Nos termos do § 6º, do artigo 28, para garantia do cumprimento da medida, fixo-a em 40 (quarenta) dias-multa, no mínimo legal.

Sem incidência de custas, por tratar-se de infração de menor potencial ofensivo (art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03).

Arbitro os honorários advocatícios de acordo com a Tabela da DPE/OAB.

Autorizo a DESTRUIÇÃO da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (artigo 72, da Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários, comunicações de praxe e o quanto necessário para cumprimento da pena.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intimem-se.

Pederneiras, 24 de fevereiro de 2022.